

RELATÓRIO DE DIAGNÓSTICO E ENGENHARIA JURÍDICA:

CARTEIRA DE PROCESSOS ATIVOS

O contencioso judicial sob exame apresenta um passivo total estimado em **R\$ 1.870.940,31** distribuído em treze demandas processuais. O avanço das execuções exige uma atuação defensiva coordenada que priorize o estancamento de riscos operacionais imediatos – como penhoras de faturamento e de contas bancárias – ao mesmo tempo em que explora vulnerabilidades procedimentais dos credores, como a lentidão causada pela morte de coexecutados e a contagem de prazos para a ocorrência da prescrição intercorrente.

Dashboard Executivo de Riscos e Valores

A matriz abaixo consolida todos os feitos em trâmite ordenados por gravidade de risco patrimonial, mapeando a exposição financeira originária e atualizada de cada demanda para otimização da tomada de decisão corporativa.

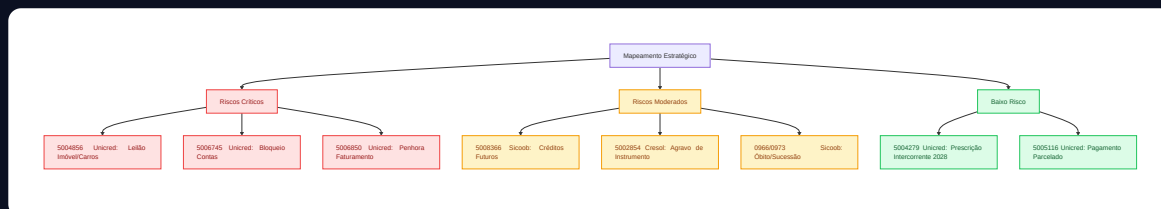
PROCESSO E CREDOR	PARTES EXECUTADAS	VALORES (ORIGINAL / ATUALIZADO)	CLASSE DE RISCO	FOCO PATRIMONIAL / ALVO DE PENHORA	STATUS PROCESSUAL ATUAL
5004856-10.2023.8.21.0048 Unicred	Marcial, Poop, Rafael	R\$ 425.120,59 / R\$ 559.733,41	● CRÍTICO	50% de apartamento, terreno urbano, Audi e 2 Focus	Agravo de instrumento rejeitado; iminência de atos expropriatórios.
5006745-96.2023.8.21.0048 Unicred	Aella	R\$ 45.437,51 / R\$ 54.936,54	● CRÍTICO	Caixa operacional / Bloqueio Sisbajud	Cumprimento de sentença; iminência de penhora "Teimosinha".
5006850-39.2024.8.21.0048 Unicred	Poopstore	R\$ 34.128,81 / R\$ 50.632,38	● CRÍTICO	Percentual de faturamento bruto da empresa	Pedido de constrição do faturamento aguardando despacho judicial.

PROCESSO E CREDOR	PARTES EXECUTADAS	VALORES (ORIGINAL / ATUALIZADO)	CLASSE DE RISCO	FOCO PATRIMONIAL / ALVO DE PENHORA	STATUS PROCESSUAL ATUAL
5008366-31.2023.8.21.0048 Sicoob	Aella, Poop, Marcial, Rafael, Roberta	R\$ 243.787,95 / R\$ 331.120,77	MODERADO	Penhora no rosto dos autos / Créditos futuros	Transcurso de prazo para o banco requerer novas penhoras.
5000966-29.2024.8.21.0048 Sicoob	Lazzari, Aella, Rafael, Irene, Luiz, Poop, Marcial, Roberta	R\$ 95.877,28 / R\$ 141.356,45	MODERADO	Bloqueio de contas bancárias e veículos	Processo suspenso por óbito; discussão sobre sucessão.
5000973-21.2024.8.21.0048 Sicoob	Poop, Marcial, Roberta	R\$ 75.390,09 / R\$ 136.443,64	MODERADO	Veículos e 3 imóveis administrativamente prenotados	Renajud ativo; banco tentando atingir bens alienados.
5002854-33.2024.8.21.0048 Cresol	Poopstore, Marcial	R\$ 83.329,28 / R\$ 96.615,56	MODERADO	Veículo Audi / Consórcio	Embargos pendentes; agravo aguardando efeito suspensivo.
5004279-32.2023.8.21.0048 Unicred	Rafael Anselmo	R\$ 134.066,81	BAIXO	Bens móveis residenciais	Revelia; carta precatória expedida; tese de prescrição.
5005120-27.2023.8.21.0048 Unicred	Marcial	R\$ 165.489,25 / R\$ 249.194,52	BAIXO	Serasajud e Infojud	Paralisado desde abril por notificação de falecimento.
5001065-96.2024.8.21.0048 Sicoob	Aella	R\$ 17.079,88	BAIXO	Ação de Cobrança / Recursos	Aguardando admissibilidade de Recurso Especial do banco.
5001071-06.2024.8.21.0048 Sicoob	Poopstore	R\$ 26.082,10	BAIXO	Ação de Cobrança / Recursos	Aguardando admissibilidade de Recurso Especial do banco.
5007647-15.2024.8.21.0048	Marcial	R\$ 69.931,86	BAIXO	Sem citação efetiva	Citação negativa;

PROCESSO E CREDOR	PARTES EXECUTADAS	VALORES (ORIGINAL / ATUALIZADO)	CLASSE DE RISCO	FOCO PATRIMONIAL / ALVO DE PENHORA	STATUS PROCESSUAL ATUAL
Unicred					ausência de habilitação estratégica.
5005116-87.2023.8.21.0048 Unicred	Marcial	R\$ 2.600,86 / R\$ 3.746,39	BAIXO	RESOLVIDO / Parcelas pendentes	Acordo ativo com parcelamento regular.

Fluxo de Engenharia Jurídica e Roteiro de Defesa

O planejamento estratégico das defesas e das suspensões processuais segue uma lógica sistemática e coordenada, representada visualmente pela árvore de decisões estruturada abaixo :



Estratégias de Proteção Patrimonial Contra Medidas Expropriatórias Imediatas

A primeira linha de defesa deve concentrar esforços na neutralização das tentativas iminentes de invasão patrimonial e de restrição de fluxo financeiro. Três processos da Unicred demandam atenção imediata e contramedidas urgentes para blindagem dos ativos circulantes e permanentes do grupo.

Bloqueio Imobiliário e Automotivo na Execução Unicred (Final 4856)

A execução de título extrajudicial autuada sob o número 5004856-10.2023.8.21.0048, protocolada em 18/07/2023 com valor inicial de R\$ 425.120,59, atinge atualmente o montante atualizado de R\$ 559.733,41. A rejeição e consequente trânsito em julgado do agravo de instrumento sob nº 5347243-92.2025.8.21.7000, cuja baixa definitiva ocorreu em 29/04/2026, removeram os obstáculos recursais para que o exequente avance contra os bens penhorados.

A penhora atualmente recai sobre cinquenta por cento do apartamento de Marcial, um terreno urbano avaliado em duzentos mil reais, além de três automóveis (um Audi de Marcial e dois Ford Focus de Rafael) e um bloqueio via Sisbajud de R\$ 5.748,86. A ausência de novas movimentações processuais desde a baixa do agravo indica que o credor está em vias de formular o pedido de adjudicação ou alienação judicial por leilão público.

Ação: A resposta jurídica cabível exige a fiscalização atenta e cotidiana do andamento processual com o intuito de suscitar nulidades formais em eventuais editais de leilão, apontar defasagens ou erros materiais nas avaliações imobiliárias realizadas e buscar alternativas de substituição dos bens por direitos ou ativos de menor liquidez comercial, impedindo a perda patrimonial imediata do apartamento residencial e dos automóveis.

Risco de Sisbajud Reiteraões (Teimosinha) na Execução Aella (Final 6745)

O cumprimento de sentença originado da ação monitória sob nº 5006745-96.2023.8.21.0048, autuado sob o incidente nº 5004682-64.2024.8.21.0048 com valor de causa de R\$ 45.437,51 e saldo atualizado de R\$ 54.936,54, impõe risco iminente de colapso de liquidez. Embora as pesquisas via sistemas informatizados

Sniper e CNIB tenham localizado imóveis vinculados aos coexecutados, o banco declarou desinteresse em virtude de prévias averbações de indisponibilidade.

Como consequência, a instituição financeira requereu formalmente a penhora via Sisbajud, pleito que ainda não foi apreciado pelo magistrado. Para resguardar o direito ao contraditório, a defesa apresentou impugnação à penhora dentro do prazo preclusivo mesmo diante da inércia do credor quanto aos imóveis.

Ação: A iminência de um bloqueio continuado via Sisbajud ("Teimosinha") nas contas bancárias operacionais da empresa constitui uma ameaça séria ao pagamento de fornecedores, tributos e salários. Faz-se indispensável delinear preventivamente um incidente de impenhorabilidade fundado na preservação do capital de giro e na proteção de receitas estritamente operacionais, sustentando que a constrição total de contas correntes empresariais acarreta uma indevida liquidação sumária da atividade comercial privada.

Pedido de Penhora sobre o Faturamento da Poop Store (Final 6850)

Na demanda monitória em fase de cumprimento de sentença nº 5006850-39.2024.8.21.0048, protocolada em 20/03/2024 (onde consta erro de digitação do ano no documento original) com valor original de R\$ 34.128,81 e evolução atualizada para R\$ 50.632,38, a credora esgotou as vias de busca de patrimônio livre pelos sistemas tradicionais Sisbajud, Renajud, Infojud e Sniper. Diante da insuficiência de bens, a Unicred protocolou o pedido extraordinário de penhora de um percentual fixo sobre o faturamento bruto mensal da empresa Poop Store, pleito atualmente pendente de exame judicial.

Ação: A engenharia defensiva para rechaçar essa pretensão deve se estruturar na absoluta falta de preenchimento dos requisitos legais que autorizam a medida excepcional, previstos na legislação processual civil e na jurisprudência pátria. Deverá ser sustentado que a penhora de faturamento depende da nomeação prévia de perito administrador para a confecção de plano de gestão e de demonstração cabal de que a retenção financeira não causará o encerramento das atividades empresariais. A petição de oposição deve ser instruída com balancetes contábeis e demonstrativos de resultado do exercício, de forma a comprovar que as margens operacionais líquidas são incapazes de suportar qualquer dedução sem colocar em risco a folha salarial dos empregados.

O Óbito dos Executados e as Implicações na Sucessão Processual e Inventário

O falecimento de coexecutados centrais ao polo passivo das demandas de cobrança abre uma janela de oportunidade processual baseada na suspensão compulsória dos feitos e na rediscussão das responsabilidades patrimoniais. A suspensão prevista no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Civil, constitui ferramenta indispensável para obstar o prosseguimento açodado das execuções promovidas pelo Sicoob e Uniced.

Paralisação do Feito na Execução Uniced (Final 5120)

Na execução de título extrajudicial nº 5005120-27.2023.8.21.0048, protocolada em 26/07/2023 com valor atualizado de R\$ 249.194,52, o banco obteve um bloqueio eletrônico Sisbajud de R\$ 2.726,36 em fevereiro de 2025, o qual já foi levantado pela instituição, seguido por uma tentativa infrutífera no início de 2026. Embora o débito tenha sido incluído nos cadastros restritivos via Serasajud e pesquisas Infojud tenham sido efetuadas, o feito encontra-se estagnado desde abril de 2026, termo no qual a defesa formalizou a petição de óbito do executado Marcial.

Ação: A postura estratégica neste feito consiste em manter a inércia total até que o credor seja provocado pelo juízo a promover a correta substituição processual pelo espólio ou sucessores, o que exige dos procuradores do banco diligências demoradas e pesquisas cartorárias para localização de inventário e determinação da partilha de bens.

Sucessão e Inventário na Execução Multi-Réus Sicoob (Final 0966)

A execução de título extrajudicial autuada sob o número 5000966-29.2024.8.21.0048, com valor de causa de R\$ 95.877,28 e saldo atualizado de R\$ 141.356,45, apresenta um cenário procedimental de extrema complexidade. Após o cancelamento dos embargos à execução, a lide foi direcionada a discussões sobre agravos de instrumento iminentes: um deles interposto pela instituição credora e o outro manejado pelo antigo escritório de defesa com o escopo de desbloquear os valores irrisórios de R\$ 335,87 (Marcial), R\$ 243,91 (Aella) e R\$ 4.104,96 (Rafael). No início de 2026, o banco colacionou relatórios de penhoras ocorridas em 2024 e pleiteou buscas via Renajud, providência ainda não analisada pelo juízo.

O óbito de Marcial foi comunicado no processo, o que fez o Sicoob peticionar requerendo a regularização do polo passivo mediante a citação e inclusão dos herdeiros e do espólio, tanto de Marcial quanto do também falecido coexecutado Luiz. A análise da defesa neste processo possui duas frentes urgentes:

- **Investigação de Ativos e Sucessão:** Realizar o levantamento cartorário minucioso sobre a abertura de inventários em nome de Luiz e Marcial, bem como verificar quais bens móveis ou imóveis compunham o patrimônio dos falecidos, de forma a evitar que bens pessoais de herdeiros que não possuem relação direta com a dívida sejam atingidos por desvio de finalidade.
- **Exceção de Pré-Executividade Irene:** Analisar a ocorrência de consolidação datada de 31/07/2024 da loja vinculada a Irene. Comprovada a consolidação e a adjudicação correspondente, torna-se imperioso apresentar Exceção de Pré-Executividade (EPE) apontando

a extinção do feito em relação a Irene em virtude da quitação integral de sua quota de responsabilidade ou pela perda superveniente do objeto executivo.

Prenotações Administrativas na Execução Sicoob (Final 0973)

A demanda executiva nº 5000973-21.2024.8.21.0048, com valor histórico de R\$ 75.390,09 e montante atualizado de R\$ 136.443,64, contava com discussão de embargos cancelada e agravos baixados devido ao não acolhimento do pedido de assistência judiciária gratuita. O processo ostenta uma restrição Renajud ativa sobre o veículo Audi de propriedade de Marcial.

Após a formalização da comunicação do falecimento de Marcial, o Sicoob peticionou para relatar a realização de uma prenotação administrativa de averbação premonitória nas matrículas de três imóveis que já estavam alienados fiduciariamente à própria cooperativa.

A defesa deve agir sob duas frentes estratégicas :

- **Verificação Contratual:** Analisar o instrumento contratual de capital de giro objeto da demanda. A petição inicial executa dois contratos distintos.
- **Arguição de Iliquidez via EPE:** Constatou-se a viabilidade técnica de isolar o contrato de menor valor (aproximadamente trinta mil reais) por meio de uma Exceção de Pré-Executividade, alegando a iliquidez material do título decorrente de demonstrativos insuficientes de evolução de débito. Caso o magistrado indefira o processamento do incidente sob o argumento de necessidade de dilação probatória, a matéria deverá ser deslocada para uma ação de conhecimento própria, obstando temporariamente o curso da constrição forçada.

Teses de Defesa e Incidentes de Iliquidez Contratual

O embate técnico sobre a validade e certeza dos títulos que amparam as cobranças constitui barreira processual relevante para impedir atos de expropriação forçada, permitindo debater encargos ilegais cobrados pelas cooperativas.

Embargos à Execução e Agravo de Instrumento Cresol (Final 2854)

A execução movida pela Cresol sob o número 5002854-33.2024.8.21.0048, com valor originário de R\$ 83.329,28 e estimativa atualizada defasada de R\$ 96.615,56, possui embargos à execução que aguardam julgamento, pendendo a providência de juntada formal da certidão de óbito de Marcial para regularização subjetiva do polo. Anteriormente, a defesa apresentou Exceção de Pré-Executividade para combater a novação irregular de dívidas anteriores e apontar a iliquidez absoluta do título pela cumulação ilegal do indicador de juros CDI como indexador financeiro atrelado à atualização monetária.

Diante do despacho que rejeitou as teses defensivas, foi interposto Agravo de Instrumento perante o respectivo Tribunal de Justiça, aguardando-se a apreciação do pedido de atribuição de efeito suspensivo à execução originária.

O risco patrimonial nesta demanda é temporariamente reduzido, na medida em que a única iniciativa do credor na ação executiva principal consiste no requerimento de expedição de ofício para a administradora de consórcio confirmar se o automóvel Audi encontra-se integralmente

quitado e com gravame baixado, ato de instrução que não representa perigo iminente de expropriação.

Discussões de Encargos em Cobranças Sicoob (Finais 1065 e 1071)

As ações de cobrança de rito comum autuadas sob os números 5001065-96.2024.8.21.0048 (contra Aella, com valor de causa de R\$ 17.079,88) e 5001071-06.2024.8.21.0048 (contra Poopstore, com valor de R\$ 26.082,10) versam sobre discussões idênticas. O Sicoob havia interposto recurso de apelação visando a alteração da sistemática de atualização monetária e aplicação de taxas de juros em substituição à incidência isolada da Taxa Selic.

Diante do não acolhimento das razões apelatórias, o credor interpôs Recurso Especial (REsp). Ambos os feitos encontram-se na fase de processamento preliminar, aguardando de forma passiva a decisão de admissibilidade dos recursos excepcionais pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça competente.

Estratégia: Essas demandas não trazem qualquer perigo operacional ou risco imediato de expropriação, devendo a defesa aguardar passivamente a consolidação do trânsito em julgado das decisões que confirmaram a aplicação de encargos moderados para as devedoras.

Janelas de Oportunidade: Estratégia de Tempo, Prescrição Intercorrente e Acordos Reduzidos

A condução processual inteligente exige também a exploração da inércia dos credores e o decurso do tempo como ferramentas de extinção de passivos, o que reduz custos operacionais e eleva o poder de barganha para a composição amigável de conflitos.

Oportunidade de Prescrição Intercorrente na Execução Rafael Anselmo (Final 4279)

O cenário mais promissor no tocante ao encerramento estratégico de litígios por esgotamento processual encontra-se na execução de título extrajudicial sob o número 5004279-32.2023.8.21.0048, ajuizada em 27/06/2023 com valor original de R\$ 134.066,81 contra Rafael Anselmo, o qual figurou como revel na demanda. Previamente, a cooperativa exequente tentou a penhora das cotas sociais pertencentes ao executado, pretensão que foi definitivamente indeferida e confirmada em sede de recurso de agravo de instrumento.

Na situação atual, o magistrado deferiu o pedido de penhora sobre os bens móveis que guarnecem a residência do executado, expedindo a respectiva carta precatória para cumprimento do mandado em 06/05/2026, restando pendente a confirmação de recebimento pelo juízo deprecado. Um mandado de penhora anterior já havia retornado com certidão negativa exarada por oficial de justiça.

A defesa optou por uma estratégia processual de ganho deliberado de tempo, mantendo-se em silêncio absoluto e abstendo-se de realizar habilitação espontânea nos autos, aguardando que o oficial de justiça realize as tentativas práticas de diligência. Caso ocorra o cumprimento do mandado de forma positiva, a defesa procederá à imediata habilitação espontânea do executado para contra-atacar o ato expropriatório.

A relevância estratégica dessa conduta reside na contagem do prazo prescricional: caso a defesa consiga manter a marcha do processo sem que ocorra nenhuma constrição patrimonial de fato proveitosa à cooperativa até junho de 2028, restará consumado o lapso temporal para decretação da prescrição intercorrente, extinguindo definitivamente a cobrança judicial por inércia do credor em localizar bens aptos à satisfação do crédito.

Dado o longo histórico de buscas frustradas pela cooperativa e a ausência de benefícios financeiros auferidos na execução até o momento, este processo se posiciona como um forte candidato para celebração de acordo com desconto substancial sobre o saldo histórico.

Prazos de Impulso e Ausência de Habilitação Estratégica (Finais 8366 e 7647)

- **Execução Sicoob (Final 8366):** Proposta em 16/01/2023 com valor originário de R\$ 243.787,95 e valor atualizado defasado de R\$ 331.120,77, a lide esteve paralisada por aproximadamente dois anos em debates recursais infrutíferos sobre a penhora no rosto dos autos (decorrente de créditos pendentes que os executados possuíam em outra demanda). Diante do trânsito em julgado do agravo e da infrutífera tentativa de Sisbajud em 2024, o juiz abriu prazo derradeiro para o Sicoob promover o andamento do processo sob pena de extinção por abandono ou

suspensão, com vencimento em 11/06/2026. Recomenda-se aferir nos sistemas do tribunal se houve manifestação em tempo ou se decorreu o prazo em branco, hipótese que ensejará o pedido defensivo de suspensão dos autos.

- **Monitória Unicred (Final 7647):** Ajuizada em 23/10/2024 com valor de causa de R\$ 69.931,86, teve mandado de citação expedido por oficial de justiça que retornou com resultado negativo em 27 de março de 2026. Em consonância com a blindagem estratégica do grupo econômico, a assessoria jurídica não realizou nenhuma manifestação de habilitação espontânea, forçando o credor a suportar o ônus processual de novas pesquisas de endereços e custas cartorárias para repetição do mandado citatório.

Execução de Acordo Amigável sob Controle (Final 5116)

O único processo considerado resolvido e em fase segura de encerramento é a monitória movida pela Unicred sob o nº 5005116-87.2023.8.21.0048 (valor de R\$ 2.600,86 com valor atualizado de R\$ 3.746,39). O feito encontra-se na fase de quitação parcelada da condenação judicial acordada. Restam duas parcelas pendentes para a quitação total da avença, sendo de relevância crítica o depósito regular da parcela de junho de 2026 para elidir a incidência de qualquer cláusula penal por atraso.

Plano Diretor de Gestão de Riscos e Tomada de Decisões

As recomendações e priorizações de conduta defensiva de curto, médio e longo prazo foram segmentadas em um cronograma operacional para assegurar a blindagem de caixa das empresas operacionais e gerir a sucessão de bens decorrente dos óbitos identificados.

JANELA TEMPORAL	PROCESSO / FOCO DE ATUAÇÃO	PROVIDÊNCIA TÉCNICA RECOMENDADA	OBJETIVO ESTRATÉGICO ALMEJADO
Imediato (Até 15 dias)	Monitória Unicred (Final 5116)	Realizar o depósito da parcela remanescente referente a junho de 2026.	Impedir a incidência de cláusula penal e rescisão do acordo homologado.
Imediato (Até 15 dias)	Monitória Unicred (Final 6850)	Protocolar manifestação defensiva robusta contra o pedido de penhora de faturamento da Poop Store.	Sustentar o princípio da preservação da empresa e violação ao Art. 805 do CPC.
Curto Prazo (Até 45 dias)	Execução Sicoob (Final 0966)	Analisar documentalmente o ato de consolidação da loja de Irene ocorrida em 31/07/2024 e propor EPE.	Obter a extinção da execução em relação à coexecutada Irene.
Curto Prazo (Até 45 dias)	Execução Sicoob (Final 0973)	Promover incidente de EPE arguindo a iliquidez material do contrato menor de giro (~R\$ 30 mil).	Cindir a cobrança e extinguir parte expressiva do passivo sem necessidade de garantia.
Curto Prazo (Até 45 dias)	Execução Cresol (Final 2854)	Providenciar a juntada da certidão de óbito de Marcial e regularizar o andamento dos Embargos à Execução.	Retomar a discussão de iliquidez e abusividade do indexador CDI.

JANELA TEMPORAL	PROCESSO / FOCO DE ATUAÇÃO	PROVIDÊNCIA TÉCNICA RECOMENDADA	OBJETIVO ESTRATÉGICO ALMEJADO
Médio Prazo (Até 90 dias)	Todos os feitos com óbitos (Sicoob e Unicred)	Levantar cartorariamente a abertura de inventários de Luiz e Marcial e mapear os bens existentes.	Blindar bens pessoais dos herdeiros e impedir penhoras indiretas irregulares.
Longo Prazo (Até 2028)	Execução Rafael (Final 4279)	Manter a ausência de habilitação voluntária até retorno positivo da precatória.	Consumar a prescrição intercorrente e viabilizar acordo com desconto drástico.